

[첨부] 감사결과 처분요구서

일련번호	1	감사자	조용곤	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원		재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	경영기획본부(○○○○팀)	처분요구일	2017.11.8.	회신 기한일	2018. 1. 7.

개선요구

제 목 경쟁입찰 외부기관 위임 업무 처리 규정 개선 필요

소 관 부 서 ① 경영기획본부

조 치 부 서 ① ○○○○팀

내 용

경영기획본부 ○○○○팀은 계약업무의 공정성과 투명성을 제고하기 위해 경쟁입찰 업무 개선안¹⁾을 마련하여 운영하고 있다. 동 개선방안에 따르면 일정규모 이상(3억원)의 계약은 외부기관(조달청)에 계약을 위임하여 업무를 진행하여야 한다. 또한 관련업무의 원활한 추진을 위하여 계약규칙에 관련 조항을 반영하여 개정할 계획이었다. 따라서 동 개선방안 내부결재를 득한 2013. 10. 15. 이후부터 ○○○○팀은 사업예산 3억원 이상의 계약 건에 대해서는 조달청에 계약을 위임

1) 관련문서 : ○○○○팀-1433(2013. 10. 15.), 경쟁입찰 업무 개선(안) (승인)

하여 업무를 우선적으로 추진하고 당시 연내에 관련사항을 반영하여 계약규칙 개정을 완료해야 한다.

그런데 이번 특정감사에서 최근 3년간(2014년~2017년 현재까지) 조달청 위임 계약 총 42건을 검토한 결과 [표 1]과 같이 사업예산이 3억원 이상임에도 불구하고 2건²⁾의 계약 건은 자체적으로 공고하여 추진하였고 또한 3억원 미만인 10건의 계약 건은 임의로 조달청에 위임하여 계약업무를 추진한 사실이 있었다. 계약원인행위와 계약방법은 계약요구부서에서 결정하여 추진하고 있는데 조달청 위임에 관한 사항도 포함된다. 3억원 이상의 계약 건은 경쟁입찰 업무 개선(안)을 근거로 조달청에 위임하여 추진할 수 있지만, 3억원 미만의 경우는 계약요구부서가 조달청에 위임하여 추진할 수 있는 근거가 없는 것으로 확인하였다.

○○○○팀은 경쟁입찰에 의한 계약 추진시 조달청에 위임할 수 있는 관련근거를 계약규칙에 명문화하여 계약요구부서의 계약업무 추진시 업무의 혼선이 없도록 조치해야함에도 불구하고 2013. 10. 이후 특정감사 실시감사 현재까지 계약규칙을 개정하지 않은 것으로 확인하였다.

관계부서 의견

2) [표 1]의 1번 계약 건으로 계약금액이 3억원 이상이나 긴급 입찰의 필요성에 따라 자체적으로 입찰업무를 추진하였다.

○○○○팀은 감사결과를 받아들이면서 외부기관에 위임할 수 있는 근거조항을 계약규칙에 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 경영기획본부장(○○○○팀장)은

경쟁입찰 업무의 혼선을 없애기 위해 「계약규칙」에 외부기관에 위임할 수 있는 관련 조항을 반영하여 개정하시기 바랍니다. (개선요구)

[표 1] 최근 3년간 조달청 위임 및 자체(원가 기준 3억원 이상) 계약 목록

(단위 : 원)

번호	계약명	계약금액	유형	입찰 유형	입찰 방법	계약체결일	계약완료일
1	「이달의 신기술」 잡지 발간을 위한 출판용역	324,000,000	입찰	제한 경쟁	자체	20141007	20151006
2	「KEIT R&D 상담콜센터 위탁운영」 용역 (공고 300,000,000)	273,000,000	입찰	제한 경쟁	자체	20141215	20151214
3	인터넷 회선 도입 입찰 협조 요청(조달청 유찰(수의계약))	164,666,040	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20140911	20170910
4	유사 중복 고도화 구축	220,000,000	입찰	제한 경쟁	조달 계약	20140411	20140908
5	KEIT 본원 대구혁신도시 신청사 이전 이사용역 (조달청)	290,062,740	입찰	제한 경쟁	조달 계약	20140814	20141031
6	2014년 산업부 R&D사업 성과조사·분석 연구	410,000,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20140307	20140903
7	산업기술 R&D 종합정보시스템(e-R&D) 개편 사업(조달청)	582,000,000	입찰	제한 경쟁	조달 계약	20150130	20150729
8	대구 신사옥 청사 시설관리용역(조달청)	583,732,410	입찰	제한 경쟁	조달 계약	20140815	20150814
9	“2014 대한민국 산업기술 R&D 대전”용역 조달청(부스)	428,850,000	입찰	제한 경쟁	조달 계약	20140915	20141231
10	“2014 대한민국 산업기술 R&D 대전”용역(조달청)	660,000,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20140911	20141231
11	정보보호 강화를 위한 네트워크 망분리 및 정보보안 강화사업 사업자선정(조달청)	1,175,000,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20141224	20150324
12	대구본원 청사경비용역	205,310,550	입찰	제한 경쟁	조달 계약	20150722	20160814
13	전사통합 DBMS 이중화 증설 및 자료이관	210,500,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20150720	20150918
14	대구본원 미화관리용역	237,623,000	입찰	제한 경쟁	조달 계약	20150722	20160814
15	산업기술개발장비 공동이용시스템(e-Tube)고도화 용역	301,400,000	입찰	제한 경쟁	조달 계약	20151008	20160405
16	「이달의 신기술」 잡지 발간을 위한 출판 기획 용역	324,258,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20151001	20160930
17	‘15년 성과조사·분석 용역(조달청)	435,420,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20150102	20150831
18	2015 대한민국 산업기술 R&D 대전(기획운영)	445,010,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20150701	20151231
19	대구본원 시설관리용역	458,959,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20150722	20160814
20	2015 대한민국 산업기술 R&D 대전(전시부스)	549,000,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20150702	20151231
21	산업기술 R&D 혁신을 위한 정보화전략계획수립(ISP)	552,000,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20151230	20160531
22	‘16년 산업부 전담관리 R&D사업 성과조사·분석 연구용역	695,000,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20151117	20161016
23	실시간통합연구비관리시스템(이하 RCMS) 운영 및 유지보수 사업	1,362,570,000	입찰	제한 경쟁	조달 계약	20150710	20160709
24	2016 대구본원 청사경비용역(조달청)	302,035,200	입찰	제한 경쟁	조달 계약	20160719	20171231
25	2016 대구본원 미화관리용역(조달청)	334,172,600	입찰	제한 경쟁	조달 계약	20160720	20171231
26	「이달의 신기술」 기술정보지 발간을 위한 출판기획 용역(조달청)	348,730,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20161001	20171001

27	KEIT RCMS DB 이중화 증설 (조달청)	375,000,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20160826	20161025
28	RCMS DB 정보자원(SW) 도입 (조달청)	385,780,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20161117	20170116
29	“2016 대한민국 산업기술 R&D 대전” 기획운영(조달청)	477,666,860	입찰	제한 경쟁	조달 계약	20160824	20161130
30	「KEIT R&D 상담콜센터 위탁운 영」 3차년도	365,000,000	입찰	제한 경쟁	연차 계약	20161215	20171214
31	“2016 대한민국 산업기술 R&D 대전” 전시부스 설치(조달청)	537,602,000	입찰	제한 경쟁	조달 계약	20160823	20161130
32	2017년 KEIT 전담관리 R&D사업 성과조사분석 연구용역(조달청)	559,000,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20161104	20170930
33	2016 대구본원 시설관리용역(조 달청)	728,247,270	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20160808	20171231
34	실시간통합연구관리시스템(이 하 RCMS) 운영 및 유지관리 사업(3차년도)	1,328,966,670	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20160909	20170909
35	KEIT 차세대 RCMS 구축사업 (조달청)	2,075,400,000	입찰	제한 경쟁	조달 계약	20160930	20171124
36	’16년 통합 위탁운영 및 유지관 리 사업(3차년도)	2,557,600,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20160802	20170630
37	KEIT 차세대 사업관리시스템 구 축사업 (조달청)	4,372,000,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20161013	20171213
38	KEIT 차세대 정보시스템 개인정 보영향평가(조달청)	48,180,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20170414	20171130
39	RCMS 웹공간 암호화 SW 업그 레이드 용역(조달청)	67,020,000	입찰	제한 경쟁	조달 계약	20170314	20170513
40	KEIT 차세대 정보시스템 구축사 업감리(조달청)	100,250,000	입찰	제한 경쟁	조달 계약	20170324	20171130
41	RCMS SSLVPN 도입 용역(조달 청)	127,600,000	입찰	제한 경쟁	조달 계약	20170315	20180314
42	’16년 통합 위탁운영 및 유지관 리 사업 2차년도 (조달청)	2,557,600,000	입찰	일반 경쟁	조달 계약	20170712	20180630

일련번호	2	감사자	조용곤	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법		재정상 조치금액	
수감부서 (처리할 부서)	경영기획본부(○○○○팀)	처분요구일	2017.11.8	회신 기한일	2018. 1. 7.

권 고

제 목 청렴옴부즈만 구성·운영 미흡

소 관 부 서 ① 경영기획본부

조 치 부 서 ① ○○○○팀

내 용

경영기획본부 ○○○○팀은 2015. 8. 11.에 제3기 청렴옴부즈만³⁾을 구성·위촉하고 2016. 8. 9. 1차 청렴옴부즈만 정기회의를 시작으로 같은해 10월까지 총 4회를 운영하였고 그 이후로 2017년 9월 현재까지 운영한 실적이 없었다.

계약규칙 제80조에 따라 계약업무 운영의 투명성 및 신뢰성 제고를 위해 외부 전문가 청렴옴부즈만을 구성하고 청렴옴부즈만 운영세칙에 제9조에 따라 계약심의위원회, 제안서 평가위원회, 입찰 및 가격협상 등 계약업무 전반에 대해 참관하여 모니터링을 실시하고 그 결과를 별지 서식에 작성하여 제출하도록 규정하고 있다. 또한 옴부즈만

3) 제3조(옴부즈만) 평가관리원은 공사, 용역, 구매 등 계약 체결 및 집행과정의 투명성, 공정성을 자율적·독립적으로 감시하고 제도개선을 권고하는 외부 전문가 옴부즈만을 둔다.

임기는 2년으로 1차에 한하여 연임할 수 있게 규정하고 있다.

평가관리원 계약건수는 최근 2년간 평균 108건, 약 184억원에 달하고 있으며, 감사원, 국회 등 외부기관에서는 계약업무에 대한 투명성을 강조하고 있는 추세다.

[표 1] 평가관리원 계약 체결 현황

(단위 : 건, 백만원)

구 분	2014년		2015년		2016년		2017년 9월		계	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계약	158	21,682	106	15,483	109	21,230	60	8,851	433	67,246

그러나 ○○○○팀은 제3기 청렴옴부즈만으로 대학교수, 회계사, 변호사 등 5명의 위원을 위촉하고 정기회의 4회 개최한 실적이 있으나, 계약의 체결, 계약심의위원회, 제안서평가위원회 등에 참관한 실적은 없어 실질적으로 계약 업무 전반에 투명성과 신뢰성을 제고하기 위한 청렴옴부즈만 운영은 소홀히 하였다.

관계부서 의견

○○○○팀은 청렴옴부즈만 구성 및 운영과 관련하여 구성 위원수가 부족하여 위원회 등의 참석률이 저조하고 운영에 대한 실효성 문제 등 운영 소홀의 사유를 제시하면서 이와 같은 문제를 개선할 수 있는 방안을 마련하여 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 경영기획본부장(○○○○팀장)은

계약업무의 투명성과 신뢰성을 제고하기 위한 청렴옴부즈만 운영
과 관련하여 전반적인 개선방안을 마련하고 실효성 있게 추진하시기
바랍니다. (권고)

일련번호	3	감사자	조용곤	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법		재정상 조치금액	
수감부서 (처리할 부서)	경영기획본부(○○○○팀)	처분요구일	2017.11.8	회신 기한일	2018. 1. 7.

개선요구 · 권고

제 목 원가계산(정산) 전문용역업체 선정 관련 규정 개정 필요

소 관 부 서 ① 경영기획본부

조 치 부 서 ① ○○○○팀

내 용

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 국가계약법) 시행규칙이 1999. 9. 9. 개정 이후 원가계산 전문기관은 제9조 제2항에서 그 자격 및 요건만을 규정하고 있다. 그러므로 일정한 자격요건을 갖춘 원가계산 업체는 정부에 등록하지 않고도 공공기관 등의 원가계산 용역을 수행할 수 있다. (사)□□□□□□□□는 관련 법령에 따른 자격과 요건을 심사하여 이에 적합한 원가계산 업체를 회원사로 관리하고 있으며 공공기관 등이 원가계산을 의뢰할 수 있도록 회원사 명단을 제공하고 있다. 2017. 8. 현재 (사)□□□□□□□□에 총 92개 원가계산 전문기관이 회원사로 등록되어 있다.

평가관리원 계약규칙 제10조②항에 따르면 경영기획본부 ○○○○팀은 계약요구부서가 추정가격을 산정할 수 있는 원가계산 전문기관을 기획재정부장관이 지정한 기관중 업체를 선정하도록 규정하고 있다.

그러나 국가계약법은 원가계산 전문기관 정부 등록제를 이미 폐지하였기 때문에 우리원 계약규칙 제10조②항의 ‘기획재정부장관이 지정하는 기관’ 조항은 상위 근거법에 위배하여 규정하고 있다.

○○○○팀은 계약요구부서가 추정가격을 산정할 수 있는 원가계산 전문기관을 1999. 9. 9.에 개정된 국가계약법에 근거하여 일정한 자격과 요건을 갖추었는지를 자체 또는 외부전문기관을 통해 심사후 적합한 업체들을 선정하여 계약요구부서에 제공해 주어야 한다.

그러나 ○○○○팀은 계약요구부서가 추정가격을 산정하고자 할 때 계약업무담당자는 기획재정부가 지정한 원가계산 전문기관을 활용해야한다고 구두로 안내를 하고 있었고, 자체적으로 평가관리원에 적합한 원가계산 전문기관 선정하고 있지 않는 등 관련 업무를 부적절하게 추진하고 있는 것으로 확인하였다.

관계부서 의견

○○○○팀은 감사결과를 받아들이면서 계약규칙에 원가계산 전문기관 선정과 관련된 조항을 개정하고 적합한 원가계산 전문기관을

계약요구부서에 제공하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 경영기획본부장(○○○○팀장)은

1. 계약규칙 제10조②항과 제15조⑤항 등 원가계산 전문기관 선정과 관련된 조항을 국가계약법에 위배되지 않도록 현행화하여 개정하고, (개선요구)

2. 현행화된 계약규칙에 따라 원가계산 전문기관 선정과 관련하여 명확한 선정기준, 관리 방안 등을 마련하여 추진하시기 바랍니다.
(권고)

일련번호	4	감사자	김윤종	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법		재정상 조치금액	
수감부서 (처리할 부서)	경영기획본부(○○○○팀)	처분요구일	2017.11.8	회신 기한일	2018. 1. 7.

개선요구

제 목 계약규칙의 용역대가 지급 기준 개선

소 관 부 서 ① 경영기획본부

조 치 부 서 ① ○○○○팀

내 용

우리 원 계약규칙 제61조(대가의 지급)에 따르면 용역 등 계약에 대한 대가지급은 청구를 받은 날부터 14일 이내에 지급하여야 하며, 계약조건에 특별히 정하였거나 불가항력의 경우에는 대가의 지급기간을 연장 할 수 있도록 하고 있다.

그러나 공기업·준정부기관 계약사무규칙⁴⁾ 제2조(다른 법령과의 관계 등) 제⑤항에 따르면 공기업·준정부기관의 계약에 관하여 이 규칙에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령을 준용하도록 하고 있으며, 국가계약법 제58조(대가의 지급) 제①항에 따르면 국고의 부담이 되는 계약의 대가는 검사를 완료

4) 공기업·준정부기관 계약사무규칙(시행 2016.9.12. 기획재정부령 제571호, 2016.9.12., 일부개정)

한 후 계약대상자의 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하도록 하고 있으며, 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하자 아니하는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있도록 하고 있다.

따라서 우리 원도 국가계약법에 따라 용역 등 계약에 있어서 검사를 완료하고 계약대상자의 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 대가를 지급하여야 한다.

그러나 직무분장규칙 제3조(직무분장) 및 별표<부서별 직무분장표>의 규정에 따라 자산관리, 계약, 구매관리 등에 관한 업무를 관장하고 있는 ○○○○팀은 우리 원 계약규칙에 따라 용역결과에 따른 대가의 지급을 계약대상자의 지급요청일로부터 14일 이내에 지급하고 있다. 비록 우리 원의 규정에 따라서 용역결과에 대한 대금을 지급하고 있으나 우리 원 규정이 상위법인 국가계약법을 위반하고 있음을 확인하였다.

관계부서 의견

○○○○팀은 감사결과를 받아들이면서 향후 우리 원 관련 규정을 상위법인 국가계약법을 준용하여 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 경영기획본부장(○○○○팀장)은

우리 원 계약규칙 제61조(대가의 지급) 규정을 상위법인 국가계약법의 관련 규정에 맞게 개정하여 시행하여 주시기 바랍니다. (개선요구)

일련번호	5	감사자	김윤종	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법		재정상 조치금액	
수감부서 (처리할 부서)	경영기획본부(○○○○팀)	처분요구일	2017.11.8	회신 기한일	2018. 1. 7.

개선요구

제 목 용역결과물에 대한 검사내용 강화 필요

소 관 부 서 ① 경영기획본부

조 치 부 서 ① ○○○○팀

내 용

우리 원 경영기획본부 ○○○○팀은 직무분장규칙 제3조(직무분장) 및 별표<부서별 직무분장표>의 규정에 따라 자산관리, 계약, 구매관리 등에 관한 업무를 관장하고 있다.

회계규칙 제60조(검사) 제8항의 규정에 따라 계약요구부서에서 검사를 하는 자는 검사조서(별지 제15호 서식)를 작성토록 하고 있다. 그러나 별지 제15호 서식은 검수를 하였다는 총괄적인 내용만을 포함하고 있을 뿐 세부적인 검수내용을 명기하지 않고 있어 검수의 실효성을 확보하기에는 미흡한 점이 있는 것으로 확인되었다.

따라서 계약에 관한 세부 내용에 대한 검수내용을 표기할 수 있도록 관련 서식을 개정하는 것이 필요한 것으로 판단된다.

관계부서 의견

○○○○팀은 감사결과를 받아들여 관련 규정을 검토하여 검수 내용을 보완하겠다는 의견을 제안하였다.

조치할 사항

① 경영기획본부장(○○○○팀장)은

용역결과물에 대한 검수의 품질을 제고하기 위하여 제60조 제8항에 따라서 작성하는 검수조서(별지 제15호 서식)를 보완하여 부문별 검수의견이 제시될 수 있도록 개선하시기 바랍니다. (개선요구)

별첨 : <별지 제15호 서식>

검 사 조 서

1. 계 약 명 :
2. 계약금액 : 금 원정(W₩-----원)
3. 계약기간 :
4. 납품일자 : 20 년 월 일
5. 검사일자 : 20 년 월 일
6. 계약상대자
주 소 :
상 호 :
대표자 :

상기와 같이 계약문서에서 정한 바대로-----
-----의 제작 및 납품이 완료되었음을 확인함.

20 년 월 일

검사자

계 약 감 독 관 : (인)
계 약 관 리 자 : (인)

입회자

계 약 담 당 자 : (인)